DS INVESTMENT & SECURITIES

Sector Comment

[거버넌스 – 베어허그 시리즈 1]
베어허그(Bear Hug) 법안 발의

김수현 리서치센터장 02-709-2650 / seankim@ds-sec.co.kr

2026.09.08

제안 받은 M&A 내용, 이제는 일반주주에게 공시해야

소위 '베어허그' 법안 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부 개정)이 발의됐다. 우리는 지난 5월 말 발간한 ***'저PBR 방치할 경우, M&A 표적이 된다'***를 통해 국내 상장 기업들은 향후 미국과 일본처럼 M&A 제안을 일반주주에게 숨길 수 없고 이사회의 최종 결정이 의무화될 것이라고 지적한 바 있다. K자본시장 특위 위원장 오기형 의원이 대표 발의한 이번 법안의 핵심 쟁점은 크게 세 가지다.

1) 인수 제안을 받으면 이사회가 숨길 수 없고 공시해야 한다. 여기에는 제안 받은 내용과 검토 계획이 포함된다. 물론 인수자도 검증된 자본조달 계획이 있어야 하는데 이는 추후 관련 시행령을 통해 보완될 것으로 보인다. (제 161조 주요사항 보고서)

2) 공개 매수가 들어오면 이사회가 반드시 의견을 내야 한다. (제 138조 의견 표명)

3) 의견을 내지 않으면 1억원 이하 과태료가 신설된다. 하지만 과태료로 끝나지 않는다. 의견을 내지 않거나 혹은 내용이 부실하거나 이유 없이 제안을 거절할 경우 주주충실 의무 위반으로 이사 개인의 소송 리스크로 번지게 된다.

음지에서 방치된 관행들과 심각한 범법 행위 해소 기대

지금까지는 인수 제안을 받아도 오너 혹은 이사회가 이를 은폐할 수 있었다. 간혹 제안자가 인수 제안 내용을 외부에 공개하는 경우가 있는데 이마저도 기업은 '검토 중, 확정된 바 없음'의 무한 반복으로 일반 주주는 제안에 대해서 알 길이 없었다.

무엇보다 내부자 거래의 중대한 범법 행위들도 다수 발생했다. 인수 제안을 받은 오너의 배우자가 정보를 미리 취득하고 장내에서 주식을 매입한 사례가 대표적이다. 경영권 프리미엄에 따른 시세 차익을 노린 행위로 보이는데 일부 사건은 언론에 보도 되기도 했다. 인수 제안 가격을 오너만 알기 때문에 충분히 내부자 거래에 악용될 소지가 있다.

의무 공개매수 제도 없이도 유사한 효과 기대

이사회는 최종적으로 '전체 주주이익 관점'에서 이 제안이 공평한가를 평가하고 그 의견을 공시해야 한다. 만약 인수 제안자가 대주주의 지분만을 인수하겠다고 제안할 경우 이는 전체 주주이익 관점에서 공평하지 않을 수 있으므로 이사회는 검토 결과 공시를 통해 반대 의견을 밝힐 수 있다. 이사회는 실사 거부, 신임 이사 추천 거부 등 실제 행동으로 옮길 수도 있다. 개정 상법상 이사회가 대주주만 프리미엄으로 Exit하는 것에 협조할 경우 일반주주로부터 소송 대상이 되기 때문이다.

소액주주들이 인수 가격과 딜의 구조를 모두 인지하는 상황에서 이사회의 협조마저 기대할 수 없다면 인수자에게는 대주주 지분만이 아닌 전체 주주 대상으로 공개매수를 하는 것이 합리적인 선택이 된다.

이사회가 거절할 수 있는 유일한 명분은 '가격' ⇒ 거절 시 체질 개선안 내놓아야

인수 제안 거절의 대가는 스스로 증명하는 기업가치

이사회가 인수 제안을 거절할 수 있는 사실상 유일한 명분은 '가격'일 것이다. 인수 제안 가격이 회사의 가치를 과소평가한 경우이다. 이사회와 외부 평가 기관이 산정한 기업가치 보다 제안 받은 가격이 낮은 경우 이사회는 M&A 제안을 거절할 수 있다. 다만 이렇게 거절할 경우 후속 조치가 있어야 한다. 이사회는 좀 더 발전된 주주환원 정책, 더 나아가 경영진 교체 및 기타 체질개선 (자산매각, 비핵심 사업 정리) 등 다양한 방식으로 본인들 스스로가 평가한 기업의 적정가치를 달성하기 위한 조치를 취해야 한다.

일본의 Seven & I가 대표적인 사례인데 캐나다 Couche-Tard 제안을 가치 과소평가로 거절한 후 CEO 교체, 슈퍼마켓 사업 매각 및 2조엔 자사주 매입 등의 체질 개선을 위해 노력했다.

결론적으로 여러 이유로 방치되는 저 PBR 기업에서는 인수 성사 여부와 무관하게 인수 제안 자체가 리레이팅 촉매가 될 수 있다.

대주주 지분율이 높은 기업에 대한 효과는 제한적이나 대주주의 우회로도 차단됨

대주주는 매각을 거부할 수 있어도 저평가의 우회로는 차단

예를 들어 대주주 지분율이 60% 이상인 PBR 0.2배에 거래되는 기업에 0.8배 인수 제안이 들어왔을 경우 대주주가 팔지 않겠다는 결정을 막을 수단은 없어 보인다. 이사회가 인수 제안을 찬성해도 대주주도 주주이기 때문에 주주에 대한 강제 매각 의무는 없다. 표 대결에서도 압도적 지분율로 유리하다. 일반주주들이 매각이나 체질개선에 대한 압박을 높일 수는 있으나 법적인 조치는 어렵다.

다만 대주주의 우회로도 차단된다. 이사회가 제안 가격이 적정하다고 공시한 이상 대주주가 그보다 낮은 가격으로 공개매수나 포괄적 주식교환을 통해 소액주주를 정리하는 것은 사실상 어려워진다. 대주주는 매각을 거부할 수는 있으나 체질 개선이나 배당/자사주 소각을 통해 일부 가치를 환원 압박에 놓인다. 그게 싫다면 인수 제안 가격 이상에서 직접 사서 상장폐지를 하는 방법이 있다.

표1 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 일부개정법률안

조문	현행	개정안
제 138 조제 1 항 (공개매수에 관한 의견표명)	공개매수신고서가 제출된 주식등의 발행인은 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명할 수 있다.	(본문 현행과 같음) 다만, 주주에게 중대한 영향을 미치는 공개매수로서 대통령령으로 정하는 경우에는 이사회가 독립적이고 전문적인 판단 절차를 거쳐 대통령령으로 정하는 방법에 따라 그 공개매수에 관한 의견을 표명해야 한다.
제 161 조제 1 항제 10 호 (주요사항보고서의 제출)	그 밖에 그 법인의 경영 · 재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때	그 밖에 그 법인의 주주 · 경영 · 재산 등에 관하여 중대한 영향을 미치는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사실이 발생한 때
제 449 조제 1 항제 38 호의 2 (과태료)	<신설> ※ 제 449 조제 1 항: 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 1 억원 이하의 과태료를 부과	38 의 2. 제 138 조제 1 항 단서를 위반하여 공개매수에 관한 의견표명을 하지 아니한 자
부칙	-	이 법은 공포 후 6 개월이 경과한 날부터 시행한다.

자료: 의안정보시스템, DS투자증권 리서치센터
주: 의안번호 2221068, 오기형의원 대표발의

그림1 Bear Hug - 거절하기 어려운 인수제안 전략



자료: WSJ, DS투자증권 리서치센터

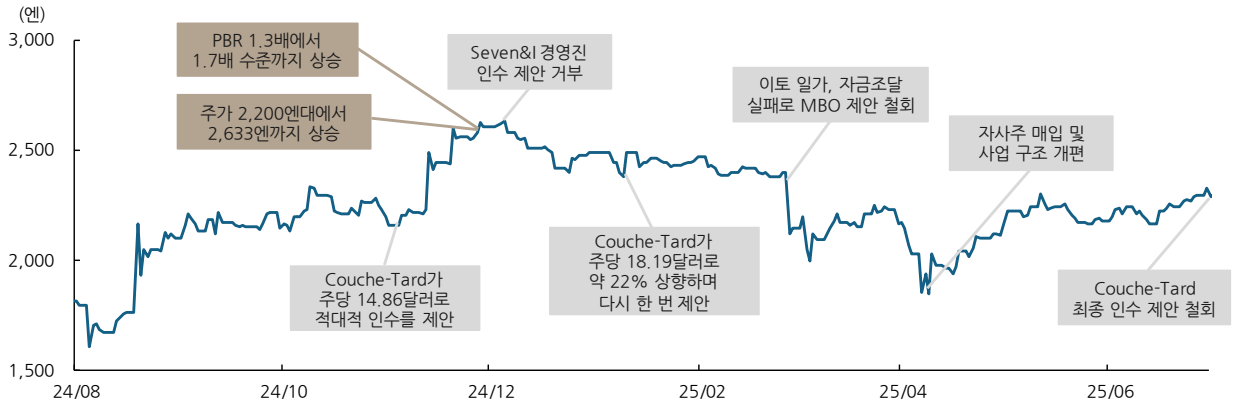
그림2 국내 기업들의 인수 관련 공시 예시

조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변(미확정)

1. 제목	(주)신풍 발행주권의 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변
2. 내용	본 공시는 2025년 9월 23일 조회공시요구에 대한 답변(미확정) 공시의 재공시입니다. <검토중인 사항> - 당사의 최대주주는 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도계약을 제안받고 지속적으로 검토하고 있으나, 현재까지 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 당사는 추후 구체적인 내용이 확정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시하겠습니다 (공시책임자) 상무이사 김학영 ※이 내용은 거래소의 조회요구(2024년 11월 26일 17:07)에 따른 공시사항임 - 2024.11.26 조회공시요구(현저한시황변동) - 2024.11.27 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) - 2024.12.26 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) - 2025.3.25 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) - 2025.6.24 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정) - 2025.9.23 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한 답변(미확정)

자료: Dart, DS투자증권 리서치센터

그림3 Seven&I Holdings(3382) 주가 추이



자료: Bloomberg, DS투자증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.